



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : DESUALAN FIKAR
AWALLUDINSYACH Bin
JOKO WAHIDIN
Tempat lahir : Magelang
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Tidar Indah II No.79 Rt.002 Rw.001
Kel. Magersari Kec. Magelang Selatan Kota
Magelang Provinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : -
2. Nama lengkap : MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin
YOGA HERU WINARSO
Tempat lahir : Magelang
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 30 September 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Jambon Legok Rt. 002 Rw. 003 Kel. Cacaban
Kec.Magelang Tengah Kota Magelang Jawa
Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Advokat bernama AMIRUDIN ROHMAT, SH. MH, & SIKO ARYO WIDIANTO, SH. Advokat berkantor di Jl. Tamansiswa No. 86 Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2021 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 759/Pid/IX/2021, tanggal 27 September 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA) tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor: 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA) dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 201/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 21 September 2021;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN dan Terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2021 bertempat di depan Kantor TIKI di tepi jalan raya Jenderal Soedirman Kp.Tidar Warung Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh BNNP DIY bahwa adanya peredaran Narkotika yang masuk DIY dari Bandung menuju alamat penerima di Magelang namun melalui transit Yogyakarta, kemudian tim BNNP DIY melakukan penyelidikan dan melakukan penelusuran hingga wilayah Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 18.30 WIB Tim BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa didepan Kantor TIKI di tepi jalan raya Jenderal Soedirman Kp.Tidar Warung Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah sesaat setelah Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN menerima paket berupa 1 (satu) dus berisi bungkus plastic yang di dalamnya terdapat mie kering dan bungkus plastic berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 34,78 Gram, kemudian Tim BNNP DIY melakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa, dimana Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN disita :

- 1 (satu) dus berisi bungkus plastic yang di dalamnya terdapat mie kering dan bungkus plastic berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 34,78 Gram
- 1 (satu) unit Ponsel Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor panggil 088225295857

Dan dari Terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO disita 1 (satu) unit Ponsel merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold dengan nomor panggil 085801280072

Bahwa para Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib ketika para Terdakwa berada di sekitar perempatan pasar Rejowinangun Magelang, terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN mendapatkan telepon dari saksi WISNU WARDHANA untuk mengambil paket tembakau Sintesis yang ia pesan melalui aplikasi Instagram dengan nama akun

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“new.bandel” dan para Terdakwa diminta mengambil paket tersebut di TIKI Magelang dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan para Terdakwa menyanggupi dan langsung menuju ke TIKI Magelang di jalan raya Jenderal Soedirman Kp.Tidar Warung Kel. Tidar Selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah, sesampainya di Kantor TIKI tersebut terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN masuk kedalam dan bertemu dengan petugas TIKI dan menyampaikan hendak mengambil paket titipan IDUS serta menunjukan Resi pengiriman, setelah itu paket di ambil dan langsung diserahkan kepada terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH sedangkan terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO menunggu diluar. Bahwa setelah 1 (satu) dus berisi bungkus plastic yang dialamnya terdapat mie kering dan bungkus plastic berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 34,78 Gram diterima Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN kemudian ketika keluar kantor langsung dilakukan penangkapan para Terdakwa oleh tim BNNP DIY. Bahwa dihadapan tim BNNP DIY para Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut merupakan paket Ganja Sintesis milih Saksi WISNU WARDHANA yang kemudian tim BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap WISNU WARDHANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa para Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis tembakau Sintesis dengan dengan berat kotor 34,78 Gram, kemudian barang bukti dibawa ke BNNP DIY guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1251/NNF/2021 Tanggal 27 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket plastic berisi irisan daun dengan berat bersih 26,74946 Gram mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Perauran Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Bahwa Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN dan Terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2021 bertempat di depan Kantor TIKI di tepi jalan raya Jenderal Soedirman Kp.Tidar Warung Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang diterima oleh BNNP DIY bahwa adanya peredaran Narkotika yang masuk DIY dari Bandung menuju alamat penerima di Magelang namun melalui transit Yogyakarta, kemudian tim BNNP DIY melakukan penyelidikan dan melakukan penelusuran hingga wilayah Magelang, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 18.30 WIB Tim BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di depan Kantor TIKI di tepi jalan raya Jenderal Soedirman Kp.Tidar Warung Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah sesaat setelah Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN menerima paket berupa 1 (satu) dus berisi bungkus plastik yang di dalamnya terdapat mie kering dan bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 34,78 Gram, kemudian Tim BNNP DIY melakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa, dimana Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN disita :

- 1 (satu) dus berisi bungkus plastik yang di dalamnya terdapat mie kering dan bungkus plastik berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 34,78 Gram
- 1 (satu) unit Ponsel Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor panggil 088225295857



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari Terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO disita 1 (satu) unit Ponsel merk Xiaomi Redmi 5 warna Gold dengan nomor panggil 085801280072

Bahwa para Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 18.00 Wib ketika para Terdakwa berada di sekitar perempatan pasar Rejowinangun Magelang, terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN mendapatkan telepon dari saksi WISNU WARDHANA untuk mengambil paket tembakau Sintesis yang ia pesan melalui aplikasi Instagram dengan nama akun "new.bandel" dan para Terdakwa diminta mengambil paket tersebut di TIKI Magelang dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan para Terdakwa menyanggupi dan langsung menuju ke TIKI Magelang di jalan raya Jenderal Soedirman Kp.Tidar Warung Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah, sesampainya di Kantor TIKI tersebut terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN masuk kedalam dan bertemu dengan petugas TIKI dan menyampaikan hendak mengambil paket titipan IDUS serta menunjukan Resi pengiriman, setelah itu paket di ambil dan langsung diserahkan kepada terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH sedangkan terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO menunggu diluar. Bahwa setelah 1 (satu) dus berisi bungkus plastic yang di dalamnya terdapat mie kering dan bungkus plastic berisi Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 34,78 Gram dalam penguasaan Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN kemudian ketika keluar kantor langsung dilakukan penangkapan para Terdakwa oleh tim BNNP DIY. Bahwa dihadapan tim BNNP DIY para Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut merupakan paket Ganja Sintesis milih Saksi WISNU WARDHANA yang kemudian tim BNNP DIY melakukan penangkapan terhadap WISNU WARDHANA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa para Terdakwa ketika dilakukan pengeledahan tidak dapat menunjukkan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis tembakau Sintesis dengan dengan berat kotor 34,78 Gram, kemudian barang bukti dibawa ke BNNP DIY guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1251/NNF/2021 Tanggal 27 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket plastic berisi irisan daun dengan berat bersih 26,74946 Gram mengandung senyawa sintesis MDMA-4en

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Perauran Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

KHUSUS TERDAKWA 1 DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN

Bahwa khusus Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2021 bertempat di rumah MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO di Kp.Jambon Legok Rt.002 Rw.003 Kel.Cacaban Kec.Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis tembakau sintesis pada awal bulan April 2021 dengan menggunakan instagram dengan akun "JCO" sebanyak 2 Gram dengan harga Rp.200.000,- yang dibeli secara patungan bersama Terdakwa, bahwa kemudian barang tersebut dikirimkan ke alamat Magelang dan setelah terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO menerima paket tembakau sintesis tersebut, terdakwa bersama dengan terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut di rumah MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO di Kp.Jambon Legok Rt.002 Rw.003 Kel.Cacaban Kec.Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 20.00 Wib dengan cara tembakau dilinting bersama tembakau dan dikonsumsi dengan cara dibakar layaknya orang merokok.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat mengonsumsi narkoba jenis tembakau sintesis tersebut Terdakwa merasakan rileks namun kepala terasa berat dan mengantuk. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap tim BNNP DIY di depan Kantor TIKI di tepi jalan raya Jenderal Soedirman Kp.Tidar Warung Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah dikarenakan menerima paket tembakau Sintesis milik terdakwa WISNU WARDHANA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).

Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan tidak dapat menunjukkan ijin penggunaan Tembakau Sintesis dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkoba jenis tembakau Sintesis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1251/NNF/2021 Tanggal 27 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket plastic berisi irisan daun dengan berat bersih 26,74946 Gram mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

Bahwa berdasarkan Resume Assesment Medis Nomor B/1832/VI/Ka/Rh.08/2021/BNNP DIY tanggal 11 Juni 2021 atas nama Desulan Fikar Awalludinsyach mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogen (tembakau gorilla) dengan sindrom ketergantungan dan saat ini sudah tidak menggunakan zat tersebut karena ada pada lingkungan yang terjaga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

KHUSUS TERDAKWA 2 MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO

Bahwa khusus Terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April di tahun 2021 bertempat di rumah MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO di Kp.Jambon Legok Rt.002 Rw.003 Kel.Cacaban Kec.Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis tembakau sintesis pada awal bulan April 2021 dengan menggunakan instagram dengan akun "JCO" sebanyak 2 Gram dengan harga Rp.200.000,- yang dibeli secara patungan bersama Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN, bahwa kemudian barang tersebut dikirimkan ke alamat Magelang dan setelah terdakwa menerima paket tembakau sintesis tersebut, terdakwa bersama dengan terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN mengkonsumsi tembakau sintesis tersebut di rumah Terdakwa di Kp.Jambon Legok Rt.002 Rw.003 Kel.Cacaban Kec.Magelang Tengah Kota Magelang Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 sekira jam 20.00 Wib dengan cara tembakau dilinting bersama tembakau dan dikonsumsi dengan cara dibakar layaknya orang merokok. Bahwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis tersebut Terdakwa merasakan rileks namun kepala terasa berat dan mengantuk. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal 22 April 2021 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap tim BNNP DIY di depan Kantor TIKI di tepi jalan raya Jenderal Soedirman Kp.Tidar Warung Kel.Tidar Selatan Kec.Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah bersama dengan Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN dikarenakan menerima paket tembakau Sintesis milik terdakwa WISNU WARDHANA (Terdakwa dalam penuntutan terpisah).

Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penggeledahan tidak dapat menunjukkan ijin penggunaan Tembakau Sintesis dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis tembakau Sintesis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 1251/NNF/2021 Tanggal 27 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket plastic berisi irisan daun dengan berat bersih 26,74946 Gram mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Resume Assesment Medis Nomor B/1832/VI/Ka/Rh.08/2021/BNNP DIY tanggal 11 Juni 2021 atas nama Muhammad Frisky Erlangga Kesuma mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan halusinogen (tembakau gorilla) dengan sindrom ketergantungan dan saat ini sudah tidak menggunakan zat tersebut karena ada pada lingkungan yang terjaga.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN dan Terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana Pasal 132 (1) Juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN dan Terdakwa MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 06 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) dus berisi bungkus plastik yang didalamnya terdapat mie kering dan bungkus plastik berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat brutto 34,78 gram.
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor panggil 088225295857.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold dengan nomor panggil 085801280072.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 201 /Pid.Sus/2021/PN Yyk pada tanggal 21 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Pasal 132 (1) Juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DESUALAN FIKAR AWALLUDINSYACH Bin JOKO WAHIDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD FRISKY ERLANGGA KESUMA Bin YOGA HERU WINARSO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) dus berisi bungkus plastik yang didalamnya terdapat mie kering dan bungkus plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat brutto 34,78 gram.
 - 2) 1 (satu) Unit Handphone Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor panggil 088225295857.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5 warna gold dengan nomor panggil 085801280072.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Akta permintaan banding sebagaimana Akta permohonan banding Nomor: 201/Akta.Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta permintaan banding Nomor: 201/Akta.Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor: 201/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 201/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 30 September 2021 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 September 2021, sebagaimana akta penerimaan Memori Banding Nomor 201/Akta.Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 30 September 2021 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021 sebagaimana Akta penyerahan memori banding Nomor 201/Akta.Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Oktober 2021 dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober 2021, sebagaimana akta penerimaan Memori Banding Nomor 201/Akta.Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 4 Oktober 2021 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2021 sebagaimana Akta penyerahan memori banding Nomor 201/Akta.Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemberitahuan, masing-masing dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas, Nomor:201/Pid.Sus/2021/PN Yyk tertanggal 1 Oktober 2021 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana menyebutkan bahwasanya tujuan dari hukuman pidana itu selain sebagai tindakan preventif juga sebagai tindakan represif. Dalam tindakan preventif bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada terdakwa/terpidana karena hukuman yang dijatuhkan Majelis itu pada prinsipnya bukan sebagai upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana terdakwa, tetapi lebih cenderung sebagai upaya untuk membuat jera terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di masa-masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memberi rasa keadilan di masyarakat maka pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman sesuai dengan derajat atau tingkat kesalahannya.
- Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan, agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan.

Berpijak pada rasa titik keadilan, bahwasanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku di dalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku. Secara yuridis putusan tersebut di atas telah dapat dinilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan. Dilihat dari kedua kacamata kepastian dan keadilan, deklarasi yang tercantum dalam amar putusan yang



dijatuhkan Majelis Hakim antara “ pernyataan bersalah dengan penjatuhan pidana “ kepada terdakwa belum terdapat sinergi keseimbangan.

- Bahwa tujuan pemidanaan preventif, mencegah oarang lain atau masyarakat terhadap perbuatan ” telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) Gram” yang menimbulkan implikasi hukum yang serius dalam dunia hukum sebagaimana alasan historis penyusunan Undang-Undang dalam Tindak Pidana Narkotika dalam Pasal 132 (1) Juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Para Terdakwa telah diperintah oleh saksi Wisnu Wardhana untuk mengambilkan paket berisi diduga narkotika jenis tembakau sintetis di jasa pengiriman barang Tiki di Jl. Jend Sudirman Magelang;
2. Bahwa awalnya Para Terdakwa sebenarnya akan membeli ganja sintetis kepada saksi Wisnu Wardana sebanyak satu paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama-sama oleh Para Terdakwa, namun karena saksi Wisnu Wardhana tidak ada stok dan beralasan barangnya masih di jasa pengiriman. Selanjutnya saksi Wisnu Wardhana memerintahkan Terdakwa II untuk mengambilkan paketnya dan akan diberi upah ganja sintetis secara Cuma-Cuma tidak perlu membayar. Para Terdakwa berpikir lumayan akan mendapatkan paket secara gratis dan tidak pikir panjang Para terdakwa mengambilnya di Tiki Jl Jend. Sudirman magelang tersebut. Akan tetapi yang berada di benak Para Terdakwa bukan masalah membantu mengambilkan paketnya namun lumayan akan mendapatkan sintetis dengan gratis untuk dipakai setelah itu;
3. Bahwa pada pemeriksaan saksi petugas BNN P D.I.Y terungkap fakta bahwa saksi Wisnu Wardana menyuruh Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I, yaitu karena saksi Wisnu



Wardana mencurigai bahwa kiriman paket tersebut sudah dalam pengawasan petugas yang berwajib;

4. Bahwa sesungguhnya dari fakta tersebut, maka jelas Para Terdakwa tidak memiliki paket tersebut, namun Para Terdakwa mengakui bahwa paket tersebut berada di tangan Terdakwa I saat terjadi penangkapan, namun sekali lagi penguasaan paket tersebut diluar kepemilikan Terdakwa I maupun Terdakwa II, akan tetapi barang tersebut adalah milik saksi Wisnu Wardana;

5. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki niat untuk melancarkan peredaran paket narkoba tersebut kepada siapapun, karena bagi Para Terdakwa, Para Terdakwa dapat memperoleh tembakau sintetis dengan cara Cuma-Cuma tanpa membayar sepeserpun kepada saksi Wisnu Wardana itulah tujuan utamanya atau dengan bahasa yang sederhana yang penting dapat mengkonsumsi narkoba syukur-syukur diperoleh dengan cara tidak perlu mengeluarkan uang;

6. Bahwa kita ketahui bersama Pasal 112 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba mempunyai ancaman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun karena barangnya lebih dari 5 gram. Akan tetapi untuk perkara Para Terdakwa hal itu menjadi rancu untuk diterapkan menurut hemat kami, karena sebenarnya paket tersebut adalah punya saksi Wisnu Wardana bukan milik Para Terdakwa. seharusnya barang tersebut diserahkan kepada saksi Wisnu Wardana yang merupakan pemilik yang membeli langsung kepada penjual. Sementara itu Terhadap Para Terdakwa akan lebih bijak dihukum dengan mendapatkan ganja sintetis secara Cuma-Cuma yang beratnya kira-kira adalah 1 gram dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

7. Bahwa menurut hemat kami saksi Wisnu Wardana pandai menentukan siapa yang akan disuruh mengambilkan paket tersebut dengan kondisi saksi sendiri telah curiga. Maka alternatifnya adalah para Terdakwa yang notabene sebagai pengguna maka pasti akan tergiur dengan upah yang hanya masing-masing berupa paket tembakau sintetis dengan nilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa kami menyadari bukan nominal uang upah yang mendasari hukuman Para Terdakwa, namun kami merasa prihatin jika Para Terdakwa dituntut dengan Pasal yang berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



9. Bahwa keprihatinan kami tersebut didasari oleh bahwa masih banyak orang di luar sana yang menjadi pengedar, bandar besar dan pemain-pemain kelas berat yang melenggang bebas dengan keuntungan yang begitu luar biasa sebagaimana kita saksikan diberbagai media cetak maupun elektronik. Jangan sampai orang-orang yang memiliki kadar kesalahan seperti Terdakwa yang hanya sangat sedikit yang mereka dapatkan, yang hanya diakhiri oleh penyesalan yang tiada henti-hentinya dihukum layaknya bandar besar yang sudah profesional;

10. Bahwa Niat jahat (*mens rea*) dalam hukum pidana menjadi unsur kuat seseorang dapat dipidanakan, oleh karena niat jahat (*Mens rea*) adalah keharusan sesuai dengan asas hukum pidana yang berbunyi *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) mensyaratkan adanya kesalahan (*dolus*) untuk menyatakan seseorang dinyatakan telah bersalah. Namun dengan melihat tidak ada niat jahat tersebut dari Para Terdakwa untuk mengedarkan narkoba yang ada hanyalah **niat jahat untuk mendapatkan narkoba kemudian dikonsumsi atau hanya semata-mata mengharap sedikit tembakau sintetis untuk digunakan nantinya.**

11. Bahwa niat Para Terdakwa tidak sejauh itu (tidak punya niat mengedarkan/menguasai tembakau sintetis), mereka hanya mengharapkan sedikit tembakau sintetis karena mereka telah kecanduan sebagaimana kecanduan itu dibuktikan dengan asesment medis yang dilakukan oleh Dokter Windy Elfasari di Klinik Seger Waras di BNNP D.I. Yogyakarta;

12. **Bahwa berdasarkan asesment medis diatas atau sesuai dengan Resume Asesment Medis Nomor : B/1832/VI/Ka./Rh.08/2021/BNNP DIY tanggal 11 Juni 2021 atas nama Muhammad Frizky Erlangga Kesuma dan Desuwalan Fikar Awaludinsyach mengalami gangguan mental akibat penggunaan halusinogen (tembakau gorilla) dengan sindrom ketergantungan dan saat ini sudah tidak menggunakan zat tersebut karena ada pada lingkungan terjaga;**

13. Bahwa jelas dari hasil asesment tersebut mengindikasikan Para Terdakwa telah sakit akibat penggunaan zat tersebut, sehingga betul jika Para Terdakwa mengalami ketergantungan narkoba. **Dengan demikian akan lebih arif dan bijak jika Para Terdakwa tersebut**



memperoleh pengobatan demi kesembuhan dan bukan dihukum dengan hukuman pidana yang sangat berat;

14. Bahwa oleh karena itu semua, maka kamipun berharap agar Para terdakwa dihukum sesuai dengan kadar kesalahannya karena dimata hukum kami menyadari Para Terdakwa adalah salah serta Para Terdakwa harus diobati karena mereka telah sakit akibat penggunaan narkoba yang cukup lama;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami sebutkan di atas, maka sudi kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara mengabulkan permohonan banding ini dengan amar berbunyi sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan banding dari Para terdakwa Terdakwa Desuwalan Fikar Awaluddinsyach Bin Joko Wahidin dan Terdakwa Muhammad Frizky Erlangga Kesuma bin Yoga Heru Winarso.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 201/ Pid.sus/2021/Pn.Yyk tanggal 21 september 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Serta berkenan mengadili sendiri :

- Menyatakan Terdakwa Desuwalan Fikar Awaluddinsyach Bin Joko Wahidin dan Terdakwa Muhammad Frizky Erlangga Kesuma bin Yoga Heru Winarso tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba tanpa hak dan melawan hukum memiliki, meyimpan, menguasai menyediakan nakotika golongan satu bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram “ sebagaimana Pasal 132 (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa Desuwalan Fikar Awaluddinsyach Bin Joko Wahidin dan Terdakwa Muhammad Frizky Erlangga Kesuma bin Yoga Heru Winarso telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa selengkapny termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis hakim tingkat pertama dalam uraiannya secara yuridis dengan menguraikan unsur-unsur yang ada dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya telah pula menguraikan dari aspek sosiologis dan pertimbangan ini sangat penting karena kasus Narkotika merupakan permasalahan kita bersama;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukumnya juga telah mempertimbangkan dari aspek filosofis yang mana tujuan pemidanaan adalah agar terpidana dengan lembaga pembinaan menjadi manusia yang utuh kembali sehingga manusia yang berbudi baik luhur tidak melanggar aturan yang merugikan diri sendiri atau orang lain;

Dengan pertimbangan hukum tersebut diatas kami Majelis Hakim tingkat banding tak mengurangi rasa hormat bahwa memori banding dari para pihak telah kami baca dan telah kami pertimbangkan, namun dengan demikian pertimbangan dan amar putusan hakim tingkat pertama telah benar dan tepat sehingga pertimbangan dan amar putusan diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 201/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 21 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/PID.SUS/2021/PT YYK (NARKOTIKA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 oleh kami DR. Heru Iriani, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, Sucipto, S.H., dan Haryanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Nopember 2021 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Florida Marselina Passa, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

TTD

TTD

Sucipto, S.H.,

DR. Heru Iriani, S.H., M.Hum

TTD

Haryanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

Florida Marselina Passa, S.H.,